

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 1] ◎ 어휘

1. **법률혼(法律婚)**: 법에서 정한 절차를 따라야만 성립하는 혼인.
반의어: 사실혼(事實婚)
예문: 우리나라는 혼인 신고를 마쳐야 법률혼으로 인정된다.
2. **근간(根幹)**: 사물이나 일의 바탕이 되는 가장 중요한 부분.
동의어: 근본(根本), 토대(土臺)
예문: 농업은 오랫동안 국가 경제의 근간을 이루어 왔다.
3. **합치(合致)**: 둘 이상의 의사나 내용이 서로 일치하여 들어맞음.
동의어: 일치(一致), 부합(符合)
반의어: 불일치(不一致)
예문: 계약이 성립하려면 양 당사자 간 의사의 합치가 있어야 한다.
4. **법정 대리인(法定代理人)**: 법률의 규정에 의하여 본인을 대신하여 법률 행위를 할 수 있는 권한을 가진 사람.
예문: 미성년자가 부동산을 매매할 때에는 법정 대리인의 동의가 필요하다.
5. **혈족(血族)**: 혈연관계로 맺어진 친족.
동의어: 혈연(血緣)
반의어: 인척(姻戚)
예문: 민법에서는 혈족의 범위를 8촌 이내로 규정하고 있다.
6. **수리(受理)**: 관공서 등이 서류나 신청을 접수하여 처리함.
동의어: 접수(接受)
반의어: 반려(返戻)
예문: 담당 공무원이 민원 서류를 검토한 후 정식으로 수리하였다.
7. **인척(姻戚)**: 혼인으로 인하여 맺어진 친족 관계에 있는 사람.
예문: 배우자의 부모와 형제자매는 대표적인 인척에 해당한다.
8. **부양(扶養)**: 스스로 생활할 능력이 없는 사람의 생활을 돌보아 줌.
동의어: 봉양(奉養)
예문: 자녀가 노부모를 부양하는 것은 법적 의무이기도 하다.
9. **정조(貞操)**: 배우자 이외의 사람과 성적 관계를 맺지 않는 절개.
동의어: 절조(節操)
예문: 혼인 관계에서 정조의 의무를 위반하면 이혼 사유가 될 수 있다.
10. **소멸 시효(消滅時效)**: 일정 기간 권리를 행사하지 않으면 그 권리가 소멸하는 제도.
예문: 채권의 소멸 시효가 완성되면 채무자는 변제를 거절할 수 있다.
11. **입증 책임(立證責任)**: 소송에서 어떤 사실의 존재를 증명해야 하는 부담.
동의어: 증명 책임(證明責任)
예문: 민사 소송에서는 원칙적으로 주장하는 측에 입증 책임이 있다.
12. **중혼(重婚)**: 배우자가 있는 사람이 다시 혼인하는 일.
동의어: 이중결혼(二重結婚)
예문: 우리나라 민법은 중혼을 금지하고 있으며 이를 위반하면 혼인 취소 사유가 된다.
13. **강박(強迫)**: 위협이나 해악을 가하여 상대방을 두렵게 함으로써 의사 결정의 자유를 빼앗는 행위.
동의어: 위협(威脅), 협박(脅迫)
예문: 강박에 의해 체결된 계약은 취소할 수 있다.
14. **적법(適法)하다**: 법률의 규정이나 절차에 맞다.
동의어: 합법적(合法的)이다
반의어: 위법(違法)하다

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

예문: 행정 처분이 적법하게 이루어졌는지를 법원이 심사하였다.

15. 숙려(熟慮): 깊이 생각하고 신중하게 헤아림.

동의어: 심사숙고(深思熟考), 숙고(熟考)

반의어: 경솔(輕率)

예문: 중요한 결정일수록 충분한 숙려 기간을 두고 판단해야 한다.

16. 승소(勝訴): 소송에서 이김.

반의어: 패소(敗訴)

예문: 원고가 승소하여 피고에게 손해 배상 판결이 내려졌다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

지문	문장 독해 (빈칸)
일반적으로 혼인은 남자와 여자가 부부가 되는 일을 말한다. 과거에는 특정한 법적 절차 없이도 결혼식과 같은 사회적 관습에 의한 의식을 치르면 혼인이 성립한 것으로 보았다. 하지만 현재 대부분의 국가는 법에서 규정한 절차를 따라야만 혼인이 성립되는 법률혼 제도를 두고 있으며, 사회적 관습보다는 혼인 신고와 같은 법적 절차가 더 중요하다. 혼인은 사회를 구성하는 기본 단위인 가족을 형성하는 일이기 때문에 국가의 간간을 이루는 중요한 과정이고 이에 따라 법을 통해 관계를 보호하는 것이다. 따라서 현대 사회에서 혼인은 법적 절차에 의해 이루어지게 되고 여기에 참여한 남녀 간에는 법적 효력이 발생하게 된다.	1) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 혼인의 일반적 의미 : 남자와 여자가 _____가 되는 일. • 2 과거의 혼인 : 특정한 법적 절차 없이도 _____과 같은 _____에 의한 의식을 치르면 혼인이 성립. • 3 현재의 혼인 : 법에서 규정한 절차를 따라야만 성립되는 _____ 제도. _____와 같은 법적 절차가 더 중요. -(대비) • 4 혼인의 중요성 : 사회를 구성하는 기본 단위인 _____을 형성 → 국가의 _____을 이루는 중요한 과정 → _____을 통해 관계를 보호. -(원인) • 5 현대 사회에서 혼인은 _____에 의해 이루어지고, 참여한 남녀 간에 _____이 발생. -(결과) 중심 내용 _____
혼인이 성립하기 위해서는 법에서 규정하고 있는 실질적 요건과 형식적 요건을 모두 만족하여야 한다. 실질적 요건에서 가장 중요한 것은 혼인 의사의 합치이다. 혼인 의사는 부부 관계를 성립하겠다는 의사로 반드시 혼인 당사자 간의 합의가 필요하다. 또 다른 실질적 요건은 연령과 혼인 자격에 대한 것이다. 혼인 당사자인 남녀는 모두 혼인 적정 연령인 만 18세에 도달해야 한다. 만 18세는 법적으로 미성년자에 해당하지만 부모 또는 법정 대리인의 동의를 얻을 경우 혼인이 가능하다. 또한 8촌 이내의 혈족 관계가 아니어야 하며, 배우자가 있는 자는 중복해서 혼인할 수 없다.	2) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 혼인 성립의 요건 : _____과 _____을 모두 만족해야 함. • 2 실질적 요건의 핵심 : _____ - _____를 성립하겠다는 의사, 반드시 당사자 간 _____ 필요. • 3 또 다른 실질적 요건 : _____과 _____에 대한 것. -4 만 _____에 도달해야 함. 미성년자이지만 _____의 동의 시 가능. -(부연) -5 _____이내의 혈족 관계가 아니어야 하며, 배우자가 있는 자는 _____해서 혼인 불가. -(부연) 중심 내용 _____
혼인의 형식적 요건은 혼인 신고의 이행이다. 부부로서의 법적 효력을 인정받기 위해서는 혼인 신고서를 관련 기관에 제출하고 접수 및 수리가 완료되어야 한다. 혼인 신고를 마치면 혼인 당사자는 상대방에 대한 법적 배우자의 지위를 얻게 되며, 서로의 4촌 이내의 혈족 및 그 배우자와 인척 관계가 형성된다. 그리고 이에 따른 가족 부양, 공동생활의 협조, 정조의 의무 등 다양한 법적 권리와 의무가 발생하게 된다. 또한 혼인 당사자들이 가지고 있던 재산이나 혼인 이후에 취득한 재산에 대해서 법적 효력이 발생하게 된다.	3) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 형식적 요건 : _____의 이행. • 2 혼인 신고서를 관련 기관에 _____하고, _____가 완료되어야 함. • 3 혼인 신고의 효과 ① : _____의 지위, 서로의 _____이내의 혈족 및 배우자와 _____관계 형성. • 4 혼인 신고의 효과 ② : 가족 _____, 공동생활의 _____의 의무 등 다양한 법적 권리와 의무 발생. • 5 혼인 신고의 효과 ③ : 혼인 당사자의 _____에 대해서 _____발생. 중심 내용 _____
혼인은 평생 부부 관계로 살아가겠다는 법적인 약속으로 그 기간을 명시할 수 없고 원칙적으로 무효화나 취소가 불가능하다. 하지만 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우에는 소송과 법원의 판결을 통해 법률혼 관계	4) 중심어(구) _____ 문장 독해

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

를 정리할 수 있다. 혼인 당사자 간의 합의가 없었던 경우나 혼인 당사자가 근친혼 관계에 있는 경우 혼인 무효가 된다. 혼인 무효 사유가 있는 경우 혼인 당사자나 법정 대리인, 4촌 이내의 친족이 가정 법원에 혼인 무효 소송을 제기할 수 있으며, 이때 입증 책임은 청구권자에게 있다. 혼인 무효는 소멸 시효나 청구 기한이 없고, 혼인 무효가 되면 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아가게 되어 관련 서류에서 혼인 관련 기록이 삭제된다.

- 1 혼인의 원칙 : _____ 부부 관계의 법적 약속, 기간 명시 불가, 원칙적으로 _____ 불가능.
- 2 예외 : 혼인의 _____ 을 갖추지 못한 경우 → _____ 과 _____ 을 통해 법률혼 관계 정리 가능.
- 3 혼인 무효 사유 : 당사자 간 _____ 가 없었던 경우, _____ 관계인 경우.
- 4 혼인 무효 소송 청구권자 : 혼인 당사자, _____, _____ 이내의 친족. _____ 은 청구권자에게 있음.
- 5 혼인 무효의 특징 : _____ 나 청구 기한이 없음. 무효 시 법률혼 관계가 _____ 상태로 돌아감, 관련 기록 _____.

중심 내용 _____

당사자 중 한 명 이상이 적정 연령에 도달하지 않았거나 미성년자가 동의 없이 혼인한 경우, 혼인 당시 당사자 중 한쪽에 중혼 등 부부 관계를 지속할 수 없는 중대한 사유가 있다는 것을 알지 못했던 경우, 사기나 강박으로 인해 혼인 의사를 표현한 경우 가정 법원에 혼인 취소를 청구할 수 있다. 혼인 취소는 사유에 따라 청구권자가 달라지며, 상황에 따라 청구권이 제한되기도 한다. 미성년자가 동의 없이 혼인을 한 경우에도 혼인 후 당사자가 만 19세가 되어 성인이 되었거나 혼인 중 임신한 경우에는 혼인 취소를 청구할 수 없다. 사기를 안 날이나 강박을 면한 날로부터 3개월이 지난 이후, 중대 사유가 있음을 알게 된 날부터 6개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다. 법원에서 확정 판결을 받은 이후에는 1개월 이내에 관할 기관에 신고를 완료해야 모든 절차가 완료되며, 혼인 취소가 되더라도 취소 이전까지의 법률혼 관계는 인정된다.

5)

중심어(구) _____ / _____ / _____

문장 독해

- 1 혼인 취소 사유 : ① _____ 미도달 또는 미성년자의 _____ 없는 혼인, ② _____ 등 중대 사유를 알지 못한 경우, ③ _____ 으로 인한 혼인 의사 표현.
- 2 사유에 따라 _____ 가 달라지며, 상황에 따라 _____ 이 제한되기도 함.
- 3 청구권 제한 ① : 혼인 후 당사자가 만 _____ 가 되어 성인이 되었거나 혼인 중 _____ 한 경우.
- 4 청구권 제한 ② : 사기를 안 날이나 강박을 면한 날부터 _____, 중대 사유를 알게 된 날부터 _____ 경과 후 청구 불가.
- 5 확정 판결 후 _____ 이내 관할 기관에 신고 완료해야 절차 완료. 취소 이전까지의 _____ 는 인정됨. -(결과)

중심 내용 _____

한편, 이혼은 혼인을 통해 발생한 법적 관계를 종료시키는 제도이다. 무효나 취소와는 달리 이혼은 혼인이 적법하게 성립한 이후 부부 관계를 더 이상 유지할 수 없는 상황에서 이루어진다. 이혼은 혼인 당사자 간의 합의에 의한 협의상 이혼과 법원의 판결에 의한 재판상 이혼이 있다. 협의상 이혼은 부부가 이혼에 합의하고 법원에 이를 확인받아 혼인 관계를 해소하는 것이다. 당사자가 함께 주소지 또는 등록 기준지의 가정 법원에 협의상 이혼 신청서를 제출하면, 일정 기간의 숙려 기간이 필수로 주어진다. 숙려 기간이 지난 이후에는 당사자 양측이 다시 법원에 출석하여 이혼 의사가 변하지 않았는지 최종적으로 확인을 받는다. 이때 법원은 이혼 의사의 합치 여부만 확인할 뿐, 이혼 사유의 타당성 여부는 따지지 않는다. 그리고 양육권, 재산 분할 등의 문제는 원칙적으로 당사자 간의 합의에 따른다. 법원의 확인 이후 3개월 이내에 관할 기관에 이혼 신고를 하면 법적으로 이혼이 확정된다. 반면, 재판상 이혼은 당사자 중 한 명이 이혼에 반대하여 합의가 이루어지지 않을 때 당사자 중 한 명이 법원에 이혼 소송을 제기하고 재판을 통해 혼인을 해소하는 것이다. 법원은 민법에 규정된 이혼 사유가 있는지를 고려하여 이혼 여부를 결정한다. 단, 소송 전에는 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 하며 조정이 성립하는 경우 재판 절차 없이 이혼이 가능하다. 법원의 판결에 의해 이혼이 확정되면 승소자는 1개월 내에 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 모든 절차가 완료된다.

6)

중심어(구) _____ / _____ / _____

문장 독해

- 1 이혼의 개념 : 혼인을 통해 발생한 _____ 를 _____ 시키는 제도. _____ 하게 성립한 이후 부부 관계를 유지할 수 없는 상황에서 이루어짐. -(대비)
- 2 이혼의 유형 : 당사자 간 합의에 의한 _____ 과 법원의 판결에 의한 _____.
- 3 협의상 이혼 : 부부가 이혼에 합의 → 법원 _____ → _____ → 이혼 의사 최종 확인.
 - 4 법원은 이혼 의사의 _____ 만 확인, 이혼 사유의 _____ 여부는 따지지 않음.
 - 5 _____ 등의 문제는 원칙적으로 당사자 간 합의에 따름.
 - 6 법원 확인 후 _____ 이내 관할 기관에 이혼 신고 → 법적으로 이혼 _____.
- 7 재판상 이혼 : 한 명이 이혼에 _____ → 이혼 _____ 제기 → 재판을 통해 혼인 해소.
 - 8 법원은 _____ 에 규정된 이혼 사유가 있는지 고려하여 이혼 여부 결정.
 - 9 소송 전 반드시 _____ 절차를 거쳐야 하며, 조정 성립 시 _____ 이혼 가능.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

	-10 판결에 의해 이혼 확정 시, _____는 _____ 내 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 모든 절차 완료. 중심 내용 _____ 글의 주제 : _____
--	---

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

혼인은 남자와 여자가 부부가 되는 일로, 과거에는 사회적 관습에 의한 의식만으로도 혼인이 성립하였으나 현재 대부분의 국가에서는 _____ 제도를 두어 _____와 같은 법적 절차를 거쳐야만 혼인이 성립된다. 혼인이 성립하기 위해서는 _____과 _____을 모두 만족해야 하는데, 실질적 요건의 핵심은 _____이며, 혼인 당사자는 만 _____에 도달해야 하고 _____이내의 혈족 관계가 아니어야 한다. 형식적 요건은 _____의 이행으로, 혼인 신고가 완료되면 _____의 지위와 _____관계가 형성되며 다양한 법적 권리와 의무가 발생한다. 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우 _____가 될 수 있으며, 무효 시 법률혼 관계는 _____상태로 돌아간다. 한편, _____는 적정 연령 미도달, 중혼 등의 사유로 청구할 수 있으나 청구권이 _____되기도 하며, 취소 이전까지의 법률혼 관계는 _____된다. 이혼은 _____과 _____으로 나뉘며, 협의상 이혼은 당사자 합의와 법원 확인을 거치고, 재판상 이혼은 _____을 통해 혼인을 해소한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

혼인이 법적으로 성립하기 위해서는 _____과 _____을 모두 충족해야 한다. 실질적 요건에는 당사자 간 _____, 만 _____ 이상의 연령 조건, _____ 이내 혈족 관계 금지, _____ 금지 등이 포함된다. 형식적 요건은 _____의 이행으로, 혼인 신고서의 _____가 완료되어야 법적 효력이 발생한다.

포인트 2. _____

_____란 혼인의 핵심적인 _____이 처음부터 결여된 경우에 해당하며, 당사자 간 _____가 없었거나 _____관계인 경우에 성립한다. 혼인 무효에는 _____나 _____이 없어 언제든지 청구할 수 있으며, 무효가 확정되면 법률혼 관계가 _____하여 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주된다. _____은 청구권자에게 있다.

포인트 3. _____

_____는 혼인이 일단 성립하였으나 _____ 미도달, 미성년자의 _____ 없는 혼인, _____ 등 중대 사유의 불지 (不知), _____에 의한 의사 표현 등의 사유가 있는 경우에 청구할 수 있다. 혼인 무효와 달리 _____이 있으며, 특정 조건에서 _____된다. 혼인 취소가 확정되더라도 취소 이전까지의 _____는 인정된다는 점에서 _____인 혼인 무효와 구별된다.

포인트 4. _____

_____은 부부가 이혼에 _____하고 법원의 확인을 받아 혼인 관계를 해소하는 방식이다. 법원은 _____여부만 확인하며, 이혼 _____은 심사하지 않는다. _____은 당사자 간 합의가 이루어지지 않을 때 _____을 통해 혼인을 해소하며, 소송 전 반드시 _____절차를 거쳐야 한다. 조정이 성립하면 _____이혼이 가능하다.

포인트 5. _____

혼인 _____는 혼인의 핵심 성립 요건이 결여된 경우에 해당하며, _____가 없고 법률혼 관계가 _____하여 무효가 된다. 반면 혼인 _____는 성립은 하였으나 하자가 있는 경우에 해당하며, _____이 존재하고 취소 이전까지의 법률혼 관계는 _____하다. 두 제도 모두 _____에 소송을 제기하여 판결을 받아야 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 5] ◎ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 혼인의 성립 요건 (분류형)

구분	내용
실질적 요건	_____

형식적 요건	_____

포인트 2. 혼인 무효 vs 혼인 취소 (비교형)

구분	혼인 무효	혼인 취소
사유	_____	_____
청구 기한	_____	_____
효과	_____	_____

포인트 3. 협의상 이혼 vs 재판상 이혼 (비교형)

구분	협의상 이혼	재판상 이혼
전제	_____	_____
절차	_____	_____
법원 심사	_____	_____
신고 기한	_____	_____
양육권·재산분할	_____	-

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
일반적으로 혼인은 남자와 여자가 부부가 되는 일을 말한다.(혼인의 일반적 의미) 과거에는 특정한 법적 절차 없이도 결혼식과 같은 사회적 관습에 의한 의식을 치르면 혼인이 성립한 것으로 보았다. 하지만 현재 대부분의 국가는 법에서 규정한 절차를 따라야만 혼인이 성립되는 법률혼 제도를 두고 있으며, 사회적 관습보다는 혼인 신고와 같은 법적 절차가 더 중요하다.(과거의 사회적 관습에 의한 혼인과 현재의 법률혼 제도 대비) 혼인은 사회를 구성하는 기본 단위인 가족을 형성하는 일이기 때문에 국가의 근간을 이루는 중요한 과정이고 이에 따라 법을 통해 관계를 보호하는 것이다.(혼인을 법으로 보호하는 이유) 따라서 현대 사회에서 혼인은 법적 절차에 의해 이루어지게 되고 여기에 참여한 남녀 간에는 법적 효력이 발생하게 된다.(=법률혼 제도 하에서 혼인의 법적 효력 발생)	1) 중심어(구) 혼인, 법률혼, 법적 효력 문장 독해 • 1 혼인의 일반적 의미 : 남자와 여자가 부부가 되는 일. • 2 과거의 혼인 : 특정한 법적 절차 없이도 결혼식과 같은 사회적 관습에 의한 의식을 치르면 혼인이 성립. • 3 현재의 혼인 : 법에서 규정한 절차를 따라야만 성립되는 법률혼 제도. 혼인 신고와 같은 법적 절차가 더 중요. -(대비) • 4 혼인의 중요성 : 사회를 구성하는 기본 단위인 가족을 형성 → 국가의 근간을 이루는 중요한 과정 → 법을 통해 관계를 보호. -(원인) • 5 현대 사회에서 혼인은 법적 절차에 의해 이루어지고, 참여한 남녀 간에 법적 효력이 발생. -(결과) 중심 내용 혼인의 의미와 법률혼 제도의 필요성
혼인이 성립하기 위해서는 법에서 규정하고 있는 실질적 요건과 형식적 요건을 모두 만족하여야 한다.(혼인 성립 요건의 구분 : 실질적 요건 + 형식적 요건) 실질적 요건에서 가장 중요한 것은 혼인 의사의 합치이다. 혼인 의사는 부부 관계를 성립하겠다는 의사로 반드시 혼인 당사자 간의 합의가 필요하다.(혼인 의사의 합치 - 실질적 요건의 핵심) 또 다른 실질적 요건은 연령과 혼인 자격에 대한 것이다. 혼인 당사자인 남녀는 모두 혼인 적정 연령인 만 18세에 도달해야 한다. 만 18세는 법적으로 미성년자에 해당하지만 부모 또는 법정 대리인의 동의를 얻을 경우 혼인이 가능하다.(만 18세 미성년자의 혼인 가능 조건) 또한 8촌 이내의 혈족 관계가 아니어야 하며, 배우자가 있는 자는 중복해서 혼인할 수 없다.(혈족 관계 및 중혼 금지 - 혼인 자격 요건)	2) 중심어(구) 실질적 요건, 혼인 의사의 합치, 혼인 자격 문장 독해 • 1 혼인 성립의 요건 : 실질적 요건과 형식적 요건을 모두 만족해야 함. • 2 실질적 요건의 핵심 : 혼인 의사의 합치 - 부부 관계를 성립하겠다는 의사, 반드시 당사자 간 합의 필요. • 3 또 다른 실질적 요건 : 연령과 혼인 자격에 대한 것. - 4 만 18세에 도달해야 함. 미성년자이지만 부모 또는 법정 대리인의 동의 시 가능. -(부연) - 5 8촌 이내의 혈족 관계가 아니어야 하며, 배우자가 있는 자는 중복해서 혼인 불가. -(부연) 중심 내용 혼인의 실질적 요건 - 혼인 의사의 합치, 연령, 혼인 자격
혼인의 형식적 요건은 혼인 신고의 이행이다.(형식적 요건의 핵심 = 혼인 신고) 부부로서의 법적 효력을 인정받기 위해서는 혼인 신고서를 관련 기관에 제출하고 접수 및 수리가 완료되어야 한다.(혼인 신고의 절차) 혼인 신고를 마치면 혼인 당사자는 상대방에 대한 법적 배우자의 지위를 얻게 되며, 서로의 4촌 이내의 혈족 및 그 배우자와 인척 관계가 형성된다.(혼인 신고의 효과 ① : 법적 배우자 지위, 인척 관계 형성) 그리고 이에 따른 가족 부양, 공동생활의 협조, 정조의 의무 등 다양한 법적 권리와 의무가 발생하게 된다.(혼인 신고의 효과 ② : 법적 권리와 의무) 또한 혼인 당사자들이 가지고 있던 재산이나 혼인 이후에 취득한 재산에 대해서 법적 효력이 발생하게 된다.(혼인 신고의 효과 ③ : 재산에 대한 법적 효력)	3) 중심어(구) 형식적 요건, 혼인 신고, 법적 권리와 의무 문장 독해 • 1 형식적 요건 : 혼인 신고의 이행. • 2 혼인 신고서를 관련 기관에 제출하고, 접수 및 수리가 완료되어야 함. • 3 혼인 신고의 효과 ① : 법적 배우자의 지위, 서로의 4촌 이내의 혈족 및 배우자와 인척 관계 형성. • 4 혼인 신고의 효과 ② : 가족 부양, 공동생활의 협조, 정조의 의무 등 다양한 법적 권리와 의무 발생. • 5 혼인 신고의 효과 ③ : 혼인 당사자의 재산에 대해서 법적 효력 발생. 중심 내용 혼인의 형식적 요건(혼인 신고)과 혼인으로 발생하는 법적 효과
혼인은 평생 부부 관계로 살아가겠다는 법적인 약속으로 그 기간을 명시할 수 없고 원칙적으로 무효화나 취소가 불가능하다.(혼인의 원칙 : 무효화·취소 불가)	4) 중심어(구) 혼인 무효, 소송, 입증 책임

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

하지만 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우에는 소송과 법원의 판결을 통해 법률혼 관계를 정리할 수 있다.(예외 : 성립 요건 미충족 시 법적 정리 가능) 혼인 당사자 간의 합의가 없었던 경우나 혼인 당사자가 근친혼 관계에 있는 경우 혼인 무효가 된다.(혼인 무효의 사유) 혼인 무효 사유가 있는 경우 혼인 당사자나 법정 대리인, 4촌 이내의 친족이 가정 법원에 혼인 무효 소송을 제기할 수 있으며, 이때 입증 책임은 청구권자에게 있다.(혼인 무효 소송의 청구권자와 입증 책임) 혼인 무효는 소멸 시효나 청구 기한이 없고, 혼인 무효가 되면 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아가게 되어 관련 서류에서 혼인 관련 기록이 삭제된다.(혼인 무효의 효과 : 소급 무효, 기록 삭제)	문장 독해 •1 혼인의 원칙 : 평생 부부 관계의 법적 약속, 기간 명시 불가, 원칙적으로 무효화나 취소 불가능. •2 예외 : 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우 → 소송과 법원의 판결을 통해 법률혼 관계 정리 가능. •3 혼인 무효 사유 : 당사자 간 합의가 없었던 경우, 근친혼 관계인 경우. •4 혼인 무효 소송 청구권자 : 혼인 당사자, 법정 대리인, 4촌 이내의 친족. 입증 책임은 청구권자에게 있음. •5 혼인 무효의 특징 : 소멸 시효나 청구 기한이 없음. 무효 시 법률혼 관계가 처음부터 성립하지 않았던 상태로 돌아감, 관련 기록 삭제. 중심 내용 혼인 무효의 사유, 청구 절차, 효과
당사자 중 한 명 이상이 적정 연령에 도달하지 않았거나 미성년자가 동의 없이 혼인한 경우, 혼인 당사자 중 한쪽에 중혼 등 부부 관계를 지속할 수 없는 중대한 사유가 있다는 것을 알지 못했던 경우, 사기나 강박으로 인해 혼인 의사를 표현한 경우 가정 법원에 혼인 취소를 청구할 수 있다.(혼인 취소의 사유) 혼인 취소는 사유에 따라 청구권자가 달라지며, 상황에 따라 청구권이 제한되기도 한다.(청구권자 및 청구권 제한의 개요) 미성년자가 동의 없이 혼인을 한 경우에도 혼인 후 당사자가 만 19세가 되어 성인이 되었거나 혼인 중 임신한 경우에는 혼인 취소를 청구할 수 없다.(청구권 제한 ① : 성인 도달, 임신) 사기를 안 날이나 강박을 면한 날로부터 3개월이 지난 이후, 중대 사유가 있음을 알게 된 날부터 6개월이 지난 이후에는 혼인 취소 청구가 불가능하다.(청구권 제한 ② : 기한 경과) 법원에서 확정 판결을 받은 이후에는 1개월 이내에 관할 기관에 신고를 완료해야 모든 절차가 완료되며, 혼인 취소가 되더라도 취소 이전까지의 법률혼 관계는 인정된다.(혼인 취소의 효과 : 장래효, 기존 법률혼 관계 인정)	5) 중심어(구) 혼인 취소, 청구권 제한, 법률혼 관계 인정 문장 독해 •1 혼인 취소 사유 : ①적정 연령 미도달 또는 미성년자의 동의 없는 혼인, ②중혼 등 중대 사유를 알지 못한 경우, ③사기나 강박으로 인한 혼인 의사 표현. •2 사유에 따라 청구권자가 달라지며, 상황에 따라 청구권이 제한되기도 함. •3 청구권 제한 ① : 혼인 후 당사자가 만 19세가 되어 성인이 되었거나 혼인 중 임신한 경우. •4 청구권 제한 ② : 사기를 안 날이나 강박을 면한 날부터 3개월, 중대 사유를 알게 된 날부터 6개월 경과 후 청구 불가. •5 확정 판결 후 1개월 이내 관할 기관에 신고 완료해야 절차 완료. 취소 이전까지의 법률혼 관계는 인정됨. -(결과) 중심 내용 혼인 취소의 사유, 청구권 제한, 효과
한편, 이혼은 혼인을 통해 발생한 법적 관계를 종료시키는 제도이다.(이혼의 개념) 무효나 취소와는 달리 이혼은 혼인이 적법하게 성립한 이후 부부 관계를 더 이상 유지할 수 없는 상황에서 이루어진다.(이혼과 무효·취소의 차이) 이혼은 혼인 당사자 간의 합의에 의한 협의상 이혼과 법원의 판결에 의한 재판상 이혼이 있다.(이혼의 두 유형) 협의상 이혼은 부부가 이혼에 합의하고 법원에 이를 확인받아 혼인 관계를 해소하는 것이다. 당사자가 함께 주소지 또는 등록 기준지의 가정 법원에 협의상 이혼 신청서를 제출하면, 일정 기간의 숙려 기간이 필수로 주어진다. 숙려 기간이 지난 이후에는 당사자 양측이 다시 법원에 출석하여 이혼 의사가 변하지 않았는지 최종적으로 확인을 받는다. 이때 법원은 이혼 의사의 합치 여부만 확인할 뿐, 이혼 사유의 타당성 여부는 따지지 않는다.(협의상 이혼에서 법원의 역할 - 의사 합치 확인만) 그리고 양육권, 재산 분할 등의 문제는 원칙적으로 당사자 간의 합의에 따른다. 법원의 확인 이후 3개월 이내	6) 중심어(구) 이혼, 협의상 이혼, 재판상 이혼 문장 독해 •1 이혼의 개념 : 혼인을 통해 발생한 법적 관계를 종료시키는 제도. 적법하게 성립한 이후 부부 관계를 유지할 수 없는 상황에서 이루어짐. -(대비) •2 이혼의 유형 : 당사자 간 합의에 의한 협의상 이혼과 법원의 판결에 의한 재판상 이혼. •3 협의상 이혼 : 부부가 이혼에 합의 → 법원 확인 → 숙려 기간 → 이혼 의사 최종 확인. •4 법원은 이혼 의사의 합치 여부만 확인, 이혼 사유의 타당성 여부는 따지지 않음. •5 양육권, 재산 분할 등의 문제는 원칙적으로 당사자 간 합의에 따름. •6 법원 확인 후 3개월 이내 관할 기관에 이혼 신고 → 법적으로 이혼 확정. •7 재판상 이혼 : 한 명이 이혼에 반대 → 이혼 소송 제기 → 재판을 통해 혼인 해소.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

에 관할 기관에 이혼 신고를 하면 법적으로 이혼이 확정된다.(협의상 이혼의 확정 절차)

반면, 재판상 이혼은 당사자 중 한 명이 이혼에 반대하여 합의가 이루어지지 않을 때 당사자 중 한 명이 법원에 이혼 소송을 제기하고 재판을 통해 혼인을 해소하는 것이다.(재판상 이혼의 개념)

법원은 민법에 규정된 이혼 사유가 있는지를 고려하여 이혼 여부를 결정한다. 단, 소송 전에는 반드시 법원의 이혼 조정 절차를 거쳐야 하며 조정이 성립하는 경우 재판 절차 없이 이혼이 가능하다.(이혼 조정 절차의 필수성)

법원의 판결에 의해 이혼이 확정되면 승소자는 1개월 내에 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 모든 절차가 완료된다.(재판상 이혼의 확정 절차)

-8 법원은 민법에 규정된 이혼 사유가 있는지 고려하여 이혼 여부 결정.

-9 소송 전 반드시 이혼 조정 절차를 거쳐야 하며, 조정 성립 시 재판 절차 없이 이혼 가능.

-10 판결에 의해 이혼 확정 시, 승소자는 1개월 내 관할 기관에 이혼 신고를 마쳐야 모든 절차 완료.

중심 내용 이혼의 개념과 유형(협의상 이혼, 재판상 이혼)의 절차

글의 주제 : 법적 관점에서 본 혼인의 성립 요건, 무효·취소·이혼의 사유와 절차

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

혼인은 남자와 여자가 부부가 되는 일로, 과거에는 사회적 관습에 의한 의식만으로도 혼인이 성립하였으나 현재 대부분의 국가에서는 **법률혼** 제도를 두어 **혼인 신고**와 같은 법적 절차를 거쳐야만 혼인이 성립된다. 혼인이 성립하기 위해서는 **실질적 요건**과 **형식적 요건**을 모두 만족해야 하는데, 실질적 요건의 핵심은 **혼인 의사**의 합치이며, 혼인 당사자는 만 **18세**에 도달해야 하고 **8촌** 이내의 혈족 관계가 아니어야 한다. 형식적 요건은 **혼인 신고**의 이행으로, 혼인 신고가 완료되면 **법적 배우자**의 지위와 **인척** 관계가 형성되며 다양한 법적 권리와 의무가 발생한다. 혼인의 성립 요건을 갖추지 못한 경우 **혼인 무효**가 될 수 있으며, 무효 시 법률혼 관계는 **처음부터 성립하지 않았던** 상태로 돌아간다. 한편, **혼인 취소**는 적정 연령 미도달, 중혼 등의 사유로 청구할 수 있으나 청구권이 **제한**되기도 하며, 취소 이전까지의 법률혼 관계는 **인정**된다. 이혼은 **협의상 이혼**과 **재판상 이혼**으로 나뉘며, 협의상 이혼은 당사자 합의와 법원 확인을 거치고, 재판상 이혼은 **이혼 소송**을 통해 혼인을 해소한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 혼인의 성립 요건

혼인이 법적으로 성립하기 위해서는 **실질적 요건**과 **형식적 요건**을 모두 충족해야 한다. 실질적 요건에는 당사자 간 **혼인 의사**의 합치, 만 **18세** 이상의 연령 조건, **8촌** 이내 혈족 관계 금지, **중혼** 금지 등이 포함된다. 형식적 요건은 **혼인 신고**의 이행으로, 혼인 신고서의 **접수 및 수리**가 완료되어야 법적 효력이 발생한다.

포인트 2. 혼인 무효

혼인 무효란 혼인의 핵심적인 **성립 요건**이 처음부터 결여된 경우에 해당하며, 당사자 간 **합의**가 없었거나 **근친혼** 관계인 경우에 성립한다. 혼인 무효에는 **소멸 시효**나 **청구 기한**이 없어 언제든지 청구할 수 있으며, 무효가 확정되면 법률혼 관계가 **소급**하여 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주된다. **입증 책임**은 청구권자에게 있다.

포인트 3. 혼인 취소

혼인 취소는 혼인이 일단 성립하였으나 **적정 연령** 미도달, 미성년자의 **동의** 없는 혼인, **중혼** 등 중대 사유의 불지(不知), **사기나 강박**에 의한 의사 표현 등의 사유가 있는 경우에 청구할 수 있다. 혼인 무효와 달리 **청구 기한**이 있으며, 특정 조건에서 **청구권이 제한**된다. 혼인 취소가 확정되더라도 취소 이전까지의 **법률혼 관계**는 인정된다는 점에서 **소급 무효**인 혼인 무효와 구별된다.

포인트 4. 협의상 이혼과 재판상 이혼

협의상 이혼은 부부가 이혼에 **합의**하고 법원의 확인을 받아 혼인 관계를 해소하는 방식이다. 법원은 **이혼 의사**의 합치 여부만 확인하며, 이혼 **사유**의 타당성은 심사하지 않는다. **재판상 이혼**은 당사자 간 합의가 이루어지지 않을 때 **이혼 소송**을 통해 혼인을 해소하며, 소송 전 반드시 **이혼 조정** 절차를 거쳐야 한다. 조정이 성립하면 **재판 절차 없이** 이혼이 가능하다.

포인트 5. 혼인 무효와 혼인 취소의 비교

혼인 **무효**는 혼인의 핵심 성립 요건이 결여된 경우에 해당하며, **소멸 시효**가 없고 법률혼 관계가 **소급**하여 무효가 된다. 반면 혼인 **취소**는 성립은 하였으나 하자가 있는 경우에 해당하며, **청구 기한**이 존재하고 취소 이전까지의 법률혼 관계는 **유효**하다. 두 제도 모두 **가정 법원**에 소송을 제기하여 판결을 받아야 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 06강) '법적 관점에서 본 혼인'

[Part 9] ◎ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 혼인의 성립 요건 (분류형)

구분	내용
실질적 요건	<u>혼인 의사의 합치</u>
	<u>만 18세 이상 연령 도달</u>
	<u>8촌 이내 혈족 관계 아닐 것</u>
	<u>중혼 금지</u>
형식적 요건	<u>혼인 신고의 이행 (접수 및 수리 완료)</u>

포인트 2. 혼인 무효 vs 혼인 취소 (비교형)

구분	혼인 무효	혼인 취소
사유	<u>당사자 간 합의 부재, 근친혼</u>	<u>적정 연령 미도달, 동의 없는 혼인, 중혼 불지, 사기·강박</u>
청구 기한	<u>없음 (소멸 시효 없음)</u>	<u>있음 (3개월/6개월)</u>
효과	<u>소급 무효 (처음부터 성립하지 않았던 상태)</u>	<u>장래효 (취소 이전 법률혼 관계 인정)</u>

포인트 3. 협의상 이혼 vs 재판상 이혼 (비교형)

구분	협의상 이혼	재판상 이혼
전제	<u>부부 합의</u>	<u>한쪽 반대 (합의 불가)</u>
절차	<u>이혼 신청 → 숙려 기간 → 의사 확인 → 신고</u>	<u>이혼 조정 → 소송 → 판결 → 신고</u>
법원 심사	<u>이혼 의사의 합치 여부만 확인</u>	<u>민법상 이혼 사유 존부 고려</u>
신고 기한	<u>법원 확인 후 3개월 이내</u>	<u>판결 확정 후 1개월 이내</u>
양육권·재산분할	<u>원칙적으로 당사자 간 합의</u>	<u>=</u>